

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יצחק קרויזר
איתמר בן גביר
צביקה פוגל
לימור סון הר מלך
עמיחי אליהו
יצחק שמעון וסרלאוף

פ/25/5572

הצעת חוק עידוד עזיבה מרצון של תושבי יהודה והשומרון, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"האזור" – יהודה והשומרון ;

"אחראי על קטין" – כהגדרתו בחוק הנוער ;

"חוק הנוער" – חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960¹ ;

"המפקד הצבאי" – מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור ;

"סל עזיבה" – הסכום הכולל הניתן מאוצר המדינה לתושב זכאי לאחר הוכחת

עזיבה מרצון, בהתאם לסעיף 2 ;

"עבירת ביטחון" – עבירה המנויה בסעיף 2ג68(א) לפקודת בתי הסוהר [נוסח

חדש], התשל"ב–1971² ;

"קטין" – כהגדרתו בחוק הנוער ;

"תושב האזור" – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור, וכן מי שמתגורר

באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור ;

"השר" – שר הביטחון.

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 52.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

2. (א) תושב האזור שחתם על הצהרת עזיבה, וזמן סביר לאחר מכן עזב את האזור, יהיה זכאי לסל עזיבה כפי שיקבע שר האוצר בהתייעצות עם השר; הצהרת עזיבה כאמור תהיה על גבי טופס שקבע המפקד הצבאי באזור וכולל התחייבות לעזוב את שטחי האזור ולא לשוב.

(ב) אחראי על קטין יחתום בשמו על הצהרת עזיבה.

(ג) הוראות סעיפים קטנים קטן (א) ו-(ב) לא יחולו על תושב האזור שהורשע בעבירת ביטחון או עצור בגין חשד לביצוע עבירת ביטחון.

3. (א) הפר תושב האזור את אחד מהתנאים האמורים בסעיף 2, תישלל זכאותו לסל עזיבה, ואם ניתן לו סל העזיבה – יחויב בהחזרת כפל סל העזיבה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

(ב) לא תותר כניסתו של תושב האזור לשטחי האזור, מדינת ישראל וחבל עזה, עד אשר יחזיר את סל העזיבה כאמור בסעיף קטן (א), אף אם היה קטין בשעת עזיבתו.

4. השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

דבר הסבר

בקרב רבים התחדדה ההבנה כי רעיון הקמת מדינה פלסטינית נוספת, בשטחי ארץ ישראל השלמה, משמעותו השמדתה של מדינת ישראל. הצעת חוק זו נועדה לעודד עזיבה מרצון של תושבי יהודה והשומרון. תושב הבוחר לעשות כן מרצון יידרש לחתום על הצהרת עזיבה תוך התחייבות שלא לחזור, ועזיבתו זמן סביר לאחר מכן תזכה אותו בסל סיוע כלכלי שיקבע על ידי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון. כמו כן, אחראים לקטינים יידרשו לחתום בשמם על הצהרת עזיבה ולהתחייב בדבר אי-חזרתם. עם זאת, הזכאות לסל עזיבה תישלל מתושב האזור שהורשע בעבירות טרור, במעשה טרור, או עצור בשל כך. במקרה שבו ניתן סל עזיבה לתושב המבקש לחזור, אף אם היה קטין בעת עזיבתו, יחויב התושב בהחזרת מכפלת סל העזיבה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. ויודגש כי כל עוד לא עמד בכך, לא תותר כניסתו לחבל עזה, יהודה והשומרון ומדינת ישראל. בנוסף, מוצע להסמיק את שר הביטחון להתקין תקנות נוספות, בהיוועצות עם שר האוצר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באדר התשפ"ה (03.03.2025)